

1501001-44.2021.8.26.0572

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... anotações possivelmente ligadas ao tráfico de entorpecente.

Também segundo prova testemunhal, o réu é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, considerando as informações de que o réu comercializava drogas no local em que foi abordado, o encontro de entorpecente em sua casa e os demais objetos também achados no local, conclui-se para procedência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501001-44.2021.8.26.0572 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501001-44.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169942/2021 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 18665977 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 166/21/462 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 2169942 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TARCISIO PEREIRA FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de TÁRCISIO PEREIRA FERNANDES denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu guardava e trazia consigo substância entorpecente, sem nenhuma autorização para tanto.

Narra a denúncia ainda que nas mesmas circunstâncias o réu possuía em sua residência munição de uso permitida, sem autorização legal ou regulamentar.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público alegou em preliminar cerceamento de acusação e no mérito opinou pela procedência do pedido.

A defesa, por sua vez, alegou cerceamento de defesa e no mérito postulou pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

As preliminares não prosperam.

Por tida prova produzida, vê-se que a quebra de sigilo buscada não era imprescindível e, portanto, não poderia ocorrer.

No mais, a nobre defesa teve ampla possibilidade de intervenção, o que de fato ocorreu.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de fls. 17/19 e 172/174.

A autoria também é certa.

Segundo prova testemunhal, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do acusado, este foi visto dispensando um objeto dentro do qual havia porções de cocaína.

Ainda segundo prova testemunhal, na casa do réu havia balança de precisão e anotações possivelmente ligadas ao tráfico de entorpecente.

Também segundo prova testemunhal, o réu é conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, considerando as informações de que o réu comercializava drogas no local em que foi abordado, o encontro de entorpecente em sua casa e os demais objetos também achados no local, conclui-se para procedência do pedido.

Sem prejuízo, ainda que o réu também seja usuário de entorpecente, tal situação não impede a comercialização indevida, porque é comum que usuários usem o tráfico para sustentar o próprio vício.

No mais, o relato das testemunhas de defesa não impede a conclusão de que o réu realmente cometeu o crime de que fora acusado.

No que tange ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, igualmente procede o pedido.

De fato, segundo relataram as testemunhas, na casa do réu foram achadas as munições descritas na denúncia, o que é suficiente para um decreto condenatório.

DOSIMETRIA DA PENA.

ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando que a droga apreendida possui grande efeito maléfico. (artigo 42 da Lei 11.343/06). Total: 5 anos e 10 meses dias de reclusão, mais 583 dias multa em seu valor mínimo.

Aumento a pena base em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal.

Sem atenuantes.

Sem causa de aumento de pena.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu.

Total: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 580 dias em seu valor mínimo.

ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando as condições do artigo 59 são favoráveis ao acusado.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal.

Sem causa de aumento de pena.

Sem causa de diminuição de pena.

Total: 1 ano e 2 meses de detenção, mais 11 dias multa em seu valor mínimo.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03 a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias multa em seu valor mínimo e a 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) meses de detenção, mais 11 (dez) dias multa em seu valor mínimo.

Regime fechado para início de cumprimento de pena pelo crime de tráfico, diante da reincidência do réu.

Regime semiaberto para início de cumprimento de pena pelo crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, diante da reincidência do réu.

Sem substituição de pena, considerando a reincidência do réu.

Considerando que o réu respondeu o processo preso, deve aguardar eventual recurso recolhido.

Determino a perda do dinheiro e dos objetos apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA